索 引 号：	729838940/2024-00043
信息分类：	安全生产
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2024-03-08
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县“10•23”一般道路交通事故调查报告

2024-03-08 15:14　来源： 平昌县应急管理局

2023年10月23日5时40分左右，平昌县金宝大道四段依山郡小区外道路处，川Y20830重型特殊结构货车与行人张**发生碰撞，造成1人死亡的一般道路交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的规定，经平昌县人民政府授权，2023年10月30日，平昌县应急管理局成立了以县应急管理局、县公安局、县交运局、县总工会和县住建局为成员的“10·23”一般道路交通事故调查组，并邀请县纪委监委派员参加。事故调查组通过现场勘验、调查询问、查阅资料、查看监控视频等方式，查明了事故发生的经过、原因及人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理意见，并提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故责任单位情况

平昌和润建材有限公司成立于2017年2月13日，注册地址位于四川省平昌县金宝新区太平村九社，注册类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代人魏**，注册资本伍仟万元人民币，统一社会信用代码：91511923MA62UDJD61，经营范围：商品混凝土生产、销售；水泥制品及其类似制品、砼结构构件造、销售；销售建材、钢材、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、日用品；建筑工程机械与设备租赁；道路危险货物运输；汽车修理与维护；装卸搬运务。公司具有建筑企业预拌混凝土专业承包不分等级资质（证书编号：D351757108）、道路运输许可证（巴字511923003647号）。

（二）事故车辆基本情况

川Y20830重型特殊结构货车，车辆品牌为欧曼牌，整车型号为BJ5253GJB-AB,发动机号76174203。该车于2017年12月19日经巴中市公安局交通警察支队记入户，车辆登记所有人为平昌和润建材有限公司，登记地址为四川省平昌县金宝新区太平村九社，使用性质为货运，该车核定载质量为9870KG，整备质量150KG，总质量为25000KG,核定载人数2人。该车检验有效期至2023年12月，强制报废期至2032年12月19日，投保于中国人民财产保险股份有限公司。

（三）事故相关人员基本情况

1.川Y20830重型特殊结构货车驾驶员安*，男，汉族，45岁，户籍所在地：四川平昌，身份证号码:513028**********。2004年4月1日在四川省巴中市公安交通警察支队申领“A2D”驾驶证，当前状态“正常”，有效期限为2016年4月1日至2026年4月1日。

2.行人张**，男，汉族，74岁，户籍所在地：四川平昌，身份证号码：513028**********。

二、事故经过及应急救援和善后处理情况

(一）事故经过

2023年10月23日5时左右，平昌和润建材有限公司驾驶员安*驾驶川Y20830重型特殊结构货车，货厢内装载17200KG砂浆，从平昌和润建材有限公司沿金宝道往平昌县人民法院方向行驶。5时40分左右，该车行驶至平昌县金宝大道四段依山郡小区外人行横道处（县人社局一侧）时，因处置不当将人行横道上的行人张撞倒，致张**受重伤、车辆受损。

（二）应急救援情况

张**受伤后，川Y20830重型特殊结构货车驾驶员安*立即向公司车辆运输部熊**部长电话报告了事故情况，并拨打了“120”急救电话，请求救援。熊**接到事故报告后，随即向公司总经理蒲**和副总经理兼安全管理人员江**电话报告了事故情况，蒲**、江**接到事故报告后，带领熊**及相关人员紧急赶赴事故现场展开救援。约10分钟后，县人民医院“120”急救中心医护人员赶到事故现场，对伤者进行抢救。2023年10月23日6时左右，张**经县人民医院“120”急救中心医护人员现场抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

张**死亡后，平昌和润建材有限公司迅速将死者遗体送至平昌县南台山公墓，并积极与死者亲属协商善后事宜，双方达成一致赔偿协议。目前，死者遗体已往老家安葬，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

三、事故勘验检测鉴定情况

（一）道路情况

事故发生地点为平昌县金宝大道四段依山郡小区外（火车站至平昌县人民法院方向）右侧道路处，该道路为一般城市道路，双向八车道，道路中央有隔离防栏，机动车道与非机动车道之间有隔离花台，道路两侧有非机动车道，并设置有人行横道，平直路段，道路全宽3078cm,道路右侧宽1514cm,沥青路面，路面好、干燥。

（二）现场勘验情况

1.事故地点：平昌县金宝大道四段依山郡小区外人行横道处（县人社局一侧）；

2.天气情况：事故发生于2023年10月23日5时41分左右，晴天；

3.地面痕迹：地面有长290cm和1570cm制动痕迹各一条，以及A、B、C三处挫划印；

4.车体痕迹：川Y20830重型特殊结构货车车头前中网有新鲜碰撞痕迹，最高点距地面152cm,中心距车辆右侧70cm，面积为13cm×18cm，该痕迹下端向下cm有新鲜裂痕，中心距车辆右侧70cm。

5.车辆驾驶人安*检测情况：酒精、国家管制精神药品和麻醉药品测试结果为0mg/100ml。

6.车辆超载情况：事发时川Y20830重型特殊结构货车总质量为32200KG，核定总质量为25000KG，超载率达28.8%。

(三）事故车辆检验检测情况

平昌县公安局交通警察大队委托巴中先锋机动车司法鉴定所对事故车辆川Y20830安全性能进行检验鉴定，得到如下鉴定意见：一是被鉴定川Y20830重型特结构货车转向系安全技术状况，符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之相关规定；二是被鉴定川Y20830重型特殊结构货车行车制动安全技状况，符合国家标准GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》之相关规定；三是被鉴定川Y20830重型特殊结构货车所检轮胎安全技术状况，不符合国家标准7258-2017《机动车运行安全技术条件》第9.1.3、9.1.6、9.1.7条之相关规定。

四、事故原因分析

（一）直接原因

根据平昌县公安局交通警察大队《道路交通事故认定书》（第5119231202300000067号）分析认定:安*持A2D证驾驶机件不符合技术标准、载物超过核定载量的川Y20830重型特殊结构货车行驶至事故发生路段时，遇行人通过人行横道时未停车让行,直接导致事故发生。

（二）间接原因

1.日常安全管理不到位。平昌和润建材有限公司未严格履行安全生产管理职责，2023年度公司安全生产方针和目标无运输成型部安全生产目标，驾驶员安全标责任书签订走形式，对驾驶员多次违章行为处罚不严。

2.安全教育培训不到位。平昌和润建材有限公司未严格执行教育培训管理制度，未落实全员安全教育培训，安*多次缺席安全教育培训，并未对其进行补训。

3.隐患排查治理不到位。平昌和润建材有限公司日常安全检查和隐患排查不深入、不细致，未发现川Y20830重型特殊结构货车载物超过核定载质量、机件轮不符合技术标准等事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。

（三）事故性质

经事故调查组认定，平昌县“10·23”一般道路交通事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任人员和责任单位处理建议

1.安*，男，汉族，45岁，户籍地址：四川平昌，身份证号码:513028**********，系川Y20830重型特殊结构货车驾驶员。安*持A2D证驾驶机件不符合技术准、载物超过核定载质量的川Y20830重型特殊结构货车行驶至事故发生路段时，遇行人通过人行横道时未停车让行,直接导致事故发生。其行为违反了《中华人共和国道路交通安全法》第二十一条、第四十七条第一款和第四十八条之规定，根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故理程序规定》第六十条第（一）项之规定，安*承担本次事故全部责任。安*涉嫌犯罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

2. 张**，男，汉族，74岁，户籍所在地：四川平昌，身份证号码：513028**********。张**在事故中无过错行为。根据《中华人民共和国道路交通安全法施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第（一）项之规定，不承担本次事故责任。

3.江**，男，汉族，52岁，户籍地址：重庆开县，身份证号码：512222**********，系平昌和润建材有限公司副总经理兼安全管理人员。江**作为公司安管理人员，履行安全生产管理职责不到位，未严格执行公司教育培训管理制度，未组织开展全员安全教育培训，安*多次缺席安全教育培训，并未对其进行补训全生产工作检查不力，未发现川Y20830重型特殊结构货车载物超过核定载质量、机件轮胎不符合技术标准等事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）项和第（五）项的规定，依据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二六条第二款规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定给予行政处罚。

4.蒲**，男，汉族，44岁，户籍地址：成都锦江，系平昌和润建材有限公司总经理。蒲**作为公司总经理，安全生产第一责任人，未严格执行公司教育培训理制度，未组织制定并实施全员安全教育培训计划；督促、检查本单位安全生产工作不到位，未发现川Y20830重型特殊结构货车载物超过核定载质量、机件轮胎符合技术标准等事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项和第（五）项规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》第二十六条第二款的规定，对事故的发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予行政处罚。

5.平昌和润建材有限公司未严格履行安全生产管理职责，2023年度公司安全生产方针和目标无运输成型部安全生产目标，驾驶员安全目标责任书签订走形式对驾驶员多次违章行为处罚不严；未严格执行教育培训管理制度，未做到全员安全教育培训，安波多次缺席安全教育培训，并未对其进行补训；日常安全检查和患排查不深入、不细致，未发现川Y20830重型特殊结构货车载物超过核定载质量、机件轮胎不符合技术标准等事故隐患，未采取有效的技术、管理措施及时消除故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款和第四十一条第二款规定，根据《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》二十六条第二款规定，对事故的发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定给予行政罚。

6.事故调查中，未发现辖区、监管部门和单位存在履职不到位或失职、渎职等行为。

六、防范措施

（一）压实企业安全生产主体责任。平昌和润建材有限公司要认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等安全生产法律法规，进一步落实企业安全生产体责任，完善细化公司全员安全生产责任制及其考核制度，对违章人员按照规章制度从严处理;严格落实隐患排查治理工作，加强货运车辆的日常维护保养和定期测，确保车辆技术状况良好。

（二）加大交通综合执法整治力度。各级各部门要加大交通运输行业“打非治违”工作，重点打击超载超限、超速行驶等违法行为。针对货运车辆高峰运行间，加强对重点路段的巡查管控，严查各类安全生产违法行为，倒逼企业落实主体责任，防范化解交通运输安全风险。

（三）强化道路交通安全宣传教育。各级各部门要加强对运输企业的宣传教育培训，用事故典型案例警示人、教育人，增强企业主要负责人、安全管理负责和从业人员的安全意识，做到不违章指挥、不冒险作业，自觉遵纪守法，努力营造良好的道路交通安全环境，有效遏制道路交通事故的发生。

主管：中共平昌县委 平昌县人民政府　主办：平昌县人民政府办公室　地址：四川省巴中市平昌县新平街东段50号

联系电话：0827-6222578　邮编：636400　蜀ICP备05003372号-1　川公网安备 51192302000105号　网站标识码：5119230005